

651

27A-c-b.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772
no, 651

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 4pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of fourth degree of "affinity" for marriage of two Indians. The man had previously maintained illicit relations with a first cousin of the woman, and had even committed adultery with the latter before his first wife died.

Año

De

1772

Dispensa de 2.^o grado de Afirudad

por Copula ilícita, y de adulterio al Cau

telan concedida a Christoval Santiago, y

maria de las Yreres, Indios vecinos

de la Parroquia de Alcocar

Fe
21

1772

di 27 de Agosto 27 de 1772

2

Pues esta Consulta emana
de lo que en ella se expresa, y
estas Causas que en ella se General
relaciona, que tenemos por
justas y convenientes usar
de ellas, facultades de
ordenar, y otras ordenaciones
que en Nos residen por
tidad, y delegadas por el Illmo
y Camo S. M. Sr. Don Antonio
Loremano Arzobispo de
electo de la Santa Iglesia de
Toledo prelado de las Epas
nos Chanciller mayor de
Castilla del Consejo de Indias
V. A. resolviendo, como ab
volvemos, a Christianal Val
diaz, y citaria de las Nie
ves ambos Indios viudos
vecinos del Partido de Salto
can, de quales queda Comu

El Cura Interino y Jueces Eclesiasticos del Par
tido de Salto can: con el mayor respecto: ha
go presente a V. S. que havien dose presentado
ante mi, a efecto de Contraer Matrimonio, Chri
stianal de Santiago, Indio del Pueblo de San Andres
y Matencia de dho Partido, y Maria delas Nieves,
asi mismo Indio de dho Pueblo, ambos viudos,
pase a hacer la informacion, que se acostumbra
la que con cluida, se me denunció, tener dho Chri
stianal impedim^{to} que contrao, por haver cono
cido carnalm^{te} a una prima hermana de la re
ferida Maria delas Nieves: Con esta noticia sus
pendi publicar el Matrimonio, y hize cargo al
referido, de como se havia atrevido, ala preben
cion, que tenia con el impedim^{to} que havia contra
do, y havien do confesado rex suelta la denuncia
a lo que ella contenia, aseguro, no saber, que por ella
hubiese contraido impedim^{to} respecto, ano haver re
sultado Prola del acto; pero. que queriendo, su salva
can, de quales queda Comu

rar, y por lo tanto, en que haian cion, y la quietud de su conciencia, especialm^{te} en u
incurrido para efecto solamente, en que lo este, que ha arrejado con la maior parte de
de conseguir la presente gracia. D^{ho} se hallava en u maior fuessa, me pedira inform
les dispensamos en el impedim^{to} a D. S.^a afin de que su piedad le dispensase d^{ho} im
m^{to} para poder Contraer el Matrimonio, que p^{re}ten
de afinidad en segundo grado por
copula illicita con que se hallan^{do} efecto habra sinco añ^{os} que fue arrejado por mi ante
ligados, con tal que la d^{ha} d^{ha} el referido Christoval por el delito de incontinencia
no haia sido arrebatada o haui^{do} la d^{ha} Maria delas Nieves dela qual resultaron do
endole sido no peccam^{en}tes en d^{ho} Christoval de Santiago; lo que hago presente a
potestad o adposicion del raptor, para que si su piedad (como lo espero) se inclina
y asimismo les dispensamos adca dispensaxles sobre el impedim^{to} de afinidad, lo hago
ut elam^{en} el impedimento de x^o bien ad cautelam, sobre el de C^{on}sum^{to}, que pueda
men en que se duda haue^{do} harido, para quitar todo escupulo; si bien con
incurrido, con tal que en vir^{tu} la sagacidad y prudencia, que me harido posible
que en m^ul^{te}res maquinan^{do} ora la Mujer del d^{ho} Christoval; y contestu, y un
comuente de sus respectivos me me han asegurado uno, y otro pretendiente, que
contraer, ni fueren causa^{do} ninguna manera, pensaron en Contraer Matrimo
de ella para que sin em^{pu}loval, siendo tambien la referida Maria, desde el t^{em}
bando otro impedim^{to}, y por po, dela incontinencia; le busco Christoval y proque
sultando otro Canonico de la d^{ha} ria pagarle el daño que le habia echo; con contraer
diligencia prevenidas por el ella Matrimonio; pues arguyan, que desde que los co
Sancto Concilio de Trento p^{re}ta^{do} en que vivieron: A mas de sus deposiciones
tan valida, y licitam^{te} contra procurado instruirme, siempre con cautela, y m
her el utram^{que} que present^{ado} hallado, estan ligados con el impedim^{to} de C^{on}sum^{to}
por segun orden de ma Santa pero siendo tan facil deslizarse en semejantes

acuerdo de la Iglesia, y leguimar
si la parte que havian tenido no
riendo concerrida en adulterio
y por impuñentes la experiencia que usando de sus facultades mirara con commiseracion
saludable de que
antes de la contraccion con feien
y Comulgues Sacramentalmente
que repitan esta Dilecta por
pasio de sus merz una vez en cada
da uno, y que en todos los Sa
crados de este tiempo recien
una parte del Santo Rosario de
mañ. y mandamos que de
este Decreto sea que Testimonio
autorizado en forma, y se remita
al Cura Puro Ecco se dio Partido
a quien en Cargamos les haga cum
plir la penitencia impuesta, y
se asista adho citatissimo. El P. D. D. Juan de
esta Sta Iglesia, Covexnados Prior, y Vicario General de este Arzobispado con
Decreto mandó y firmó
D. Barrientos

se remite Testimonio.

ces, no he querido omitir esta circunstancia
Este se
no es todo electo segun se me ha informado, y como yo
lo he podido haveriguado; y no dudo de la piedad de V. S.
que usando de sus facultades mirara con commiseracion
al puerdiente dispensandole en los tios que
llevo referidos, que es lo que solicita para remedio
de su alma y para poder Contraher el Matrimonio
que solicita. No se. g. la vida de V. S. los an.
que le pedimos sus Subditos: San Andres y al ten
co y Agosto 15 de 1772 an.

Señor

Esta a los pies de V. S. su rendido Sub
dito y Cap.

Rafael Valencia

El P. D. D. Juan de
esta Sta Iglesia, Covexnados Prior, y Vicario General de este Arzobispado con

Decreto mandó y firmó

D. Barrientos

Por mandado de V. S. Gov.

Luis Quolina
Not.º Oficial
de Gov.